



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/31/2016

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

התובע: מבורך כהן
מרחוב קובובי 4/2 ירושלים

נ ג ד

הנתבעים: 1. יצחק תקוה
2. סמדר תקוה
ע"י ב"כ עוה"ד משה ארד
מגבעון החדשה ת.ד. 76

פסק דין

1. הליך זה עניינו בבית המשותף ברחוב קובובי 4-12 ירושלים הבנוי על חלקה 208 בגוש 30190. במסגרת ההליך עתר התובע לחיוב הנתבעים בצווי עשה ומניעה שונים.
2. יצוין כי במקור הוגשה התובענה גם כנגד בעלי הזכויות הרשומים בדירת הנתבעים. לאחר שהאחרונים נטלו על עצמם בכתב ההגנה את מלוא האחריות לניהול ההליך, נמחקה בדיון מיום 06.06.16, בהסכמת התובע, התביעה כנגד הנתבעים הנוספים.
3. בדיון מיום 06.07.16 הגיעו הצדדים להסכם כלהלן אשר קיבל תוקף של פסק דין חלקי:
 1. מוסכם מובהר ומוצהר כי הגינה הינה רכוש משותף והשימוש הייחודי בה אסור. לאחר ביקור במקום שיערוך המפקח נבקש את קביעתו, בנוגע לשימושים המותרים בגינה בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף.
 2. הנתבעים יסירו את התאורה שהתקינו על הקיר החיצוני בגינה.
 3. הנתבעים יגישו לתיק המפקח ולתובע עד ליום 31.8.16 הסכמה בכתב של רוב בעלי הדירות ואישור רפואי הכל בנוגע לדלת בחזית לגינה בהתאם להוראות סעיף 59 ג' לחוק המקרקעין. בהתאם למסמכים שיוגשו יקבע המפקח אם עומדים הנתבעים בתנאי הסעיף.
 4. הנתבעים לא יבצעו כל עבודות בניה אשר חורגות מתחום שטח דירתם הן מתחת לתחום שטח תת חלקה 2 וזאת לרבות בחלל שמתחת לדירה בתת חלקה 2.
 5. מוסכם כי המפקח יחליט בנוגע לצינורות דירת התובע אשר נטען כי עוברים דרך הקיר המשותף לגג הצמוד לדירת הנתבעים לאחר הביקור במקום.
 6. אנו מבקשים לתת תוקף של פסק דין חלקי להסכמת הצדדים
4. ביום 31.07.16 נערך ביקור במקום במעמד הצדדים.
5. ביום 30.08.16 הגישו הנתבעים מסמכים מטעמם בהתאם להסכם הפשרה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/31/2016

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

6. ביום 01.09.16 הגיש התובע התייחסות למסמכי הנתבעים. אף שלא הוסכם במסגרת הסכם הפשרה על הגשת התייחסות כאמור, מצאתי לנכון לאפשר הגשת התגובה בטרם מתן הכרעתי בתובענה.

7. בהתאם לפסק הדין החלקי נותרו להכרעתי שלוש סוגיות - השימושים המותרים בגינה; קביעה בדבר הדלת שהותקנה בחזית לגינה; הכרעה בנוגע לצינורות דירת התובע;

8. אדון בסוגיות כסדרן אך למען הסר ספק אבהיר כי פסק דין זה משלים את פסק הדין החלקי מיום 06.07.16 אשר נתן תוקף להסכמות הצדדים אשר עומדות בתוקפן במלואן.

השימושים המותרים בגינה

9. אין מחלוקת, והדבר כבר קיבל ביטוי בפסק הדין החלקי, כי הגינה הינה רכוש משותף כללי והשימוש הייחודי בה אסור. הדברים גם עולים ממסמכי רישום הבית המשותף במסגרת הוגדר כי שטח הקרקע בבית הינו רכוש משותף כללי (ר' בהרחבה להלן). בהתאם, אין להותיר בגינה מיטלטלין פרטיים מכל סוג, לרבות, כסאות, שולחנות וכיוצ"ב.

10. זאת ועוד. מהביקור במקום עולה כי מדובר בגינה אשר משמשת לנוי בלבד. לפיכך, כל עוד לא תתקבל החלטה אחרת של רוב בעלי הדירות בבית (מכלל אגפי הבית לאור היות שטח הקרקע רכוש משותף כללי כאמור) במסגרת אסיפה כללית, הרי שהשימוש המותר בגינה הינו למטרת נוי ומעבר בלבד ולא לכל שימוש אחר, לרבות לא שימוש לפנאי.

11. מן הביקור במקום עלה כי השימוש המבוצע בגינה כיום אינו חורג מגדר השימוש הסביר ברכוש המשותף בנסיבות הבית דנן כאמור. בהתאם אני מורה כי מצב הגינה יותר כפי שהוא כיום, לרבות, תוך הותרת הצמחיה והעציצים אשר הותקנו בה.

12. למען הסר ספק יובהר כי כל שינוי בגינון או במצב הגינה כפי שהוא כיום יבוצע רק על פי החלטת רוב בעלי דירות באסיפה ונאסר בזה על הנתבעים לבצע שינויים נוספים בגינה, לרבות, בכל הקשור לצמחיה לאורך הטרסה העליונה, ובפרט בצמחיה בחלקה הפנימי של החצר המצויה בקרבת חלון דירת התובע (כמתואר בפרוטוקול הביקור במקום עמוד 1 שורה 16 עד עמוד 2 שורה 2).

13. לאור העובדה כי מדובר בגינה המהווה רכוש משותף הרי שחובת אחזקתה מוטלת על בעלי הדירות ואין הנתבעים לבדם מחויבים בתחזוקתה השוטפת. בהתאם, ככל שיחפצו בכך, יהיו רשאים הנתבעים לפרק את מערכת ההשקיה שהתקינו מדירתם.

14. שעה שמדובר בגינה משותפת אני מחייב את הנתבעים לסלק את המצלמה שהתקינו בכניסה לגינה ולהחזיר את מצב הרכוש המשותף לקדמותו בהקשר זה.

דלת החזית לגינה

15. הבית דנן נרשם בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/31/2016

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

16. אפתח כבר בסיכום הדברים ואבהיר כי מבחינה קניינית הנתבעים רשאים להותיר את הדלת מדירתם לחצר במקומה.

17. ראשית, סעיף 3 לתקנון המוסכם מורה על חלוקת הבית לאגפים בהתאם להוראות סעיף 59 לחוק המקרקעין. בכלל האמור קובע התקנון הפרדה של הבית ל- 6 אגפים כאשר, בין היתר, נקבע כי "כל חלקי הרכוש המשותף כהגדרתם בסעיף 52 לחוק, שבתחומי כל אגף, (למעט הקרקע) המשמשים אך ורק את בעלי הדירות בכל אגף, יוצמדו לדירות שבאותו אגף כמפורט בתשריט" (סעיף 3.ג. לתקנון).

סעיף 52 לחוק המקרקעין כולל בהגדרת "רכוש משותף" גם את "הקירות החיצוניים" ובהתאם, הקירות החיצוניים של כל אגף, אשר משמשים רק את בעלי הדירות באותו אגף, צמודים לדירות באותו אגף בלבד ואינם בגדר רכוש משותף כללי (להבדיל מהקרקע).

דירת התובע (תת חלקה 2) מצויה באגף 1 בבית. דירת הנתבעים (תת חלקה 7) מצויה באגף 2 בבית. תשריט הבית המשותף והביקור במקום מלמדים כי הקיר בו הותקנה הדלת הינו קיר חיצוני של המבנה באגף 2 בלבד ובהתאם הינו צמוד לדירות שבאותו מבנה בלבד.

בנסיבות אלו, ממילא, לא יכולה להישמע כל טענה קניינית של התובע בנוגע לפעולות שביצעו הנתבעים בקיר זה (לרבות ביחס למערכת היונקרס) - מדובר ברכוש משותף לבעלי הדירות באגף 2 בלבד בו לתובע אין כל זכויות קנייניות על פי מסמכי רישום הבית המשותף.

18. שנית, על תשריט בקשה להיתר הכולל תיעוד של פתיחת הדלת האמורה חתמו כל בעלי הדירות באגף 2, הם בעלי הזכויות בקיר החיצוני האמור (ר' נספח א' להודעת הנתבעים מיום 30.08.16). לפיכך, רשאים הנתבעים להותיר את הדלת האמורה במקומה בהתאם להוראות סעיף 2(א) לתקנון המצוי (החל על הבית מכוח הוראת סעיף 6 לתקנון המוסכם) בשל קיומה של הסמכה, פה אחד, של כל בעלי הזכויות ברכוש המשותף האמור.

ויוודגש, בניגוד לנטען על ידי התובע (בהתייחסות מיום 01.09.16), אין נפקא מינה מה היו נסיבות חתימת התשריט האמור - די בכך שהדלת האמורה מופיעה בתשריט במפורש ובעלי הדירות צירפו את חתימתם הפוזיטיבית על גבי התשריט, לאחר שראו את תוכנית הבניה והצהירו כי אינם מתנגדים לה (ר' טופס 21 סעיף ג על גבי התשריט).

בפרט אמורים הדברים כאשר גם לא הוצגה בפניי כל התנגדות של מי מבעלי הדירות באגף 2 בבית.

19. ויוער, הליך זה עניינו בסכסוך בין התובע לנתבעים, ובניהם בלבד. בהתאם, ככל שמי מבעלי הזכויות ברכוש המשותף הנדון, קרי, בעלי הדירות באגף 2 בבית, יסבור כי אין מקום להותרת הדלת במקומה או כי לא נתן את הסכמתו לה, בידו לפעול בדרכים החוקיות להגנה על זכויותיו הקנייניות. התובע דנן אינו יכול לפעול "בשם" של אותם בעלי זכויות.

20. שלישית, ממילא, על פי תשריט הבקשה להיתר האמור, בידי הנתבעים גם הסכמה לכאורה של רוב מוחלט של בעלי הדירות מכלל אגפי הבית (17 בעלי דירות (כולל הנתבעים) מתוך



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/31/2016

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

31 דירות בבית), וכן הסכמת נציגות הבית המשותף להותרת הפתח במקומו, על אף התנגדות התובע (ר' נספח ג' להודעת התובעים מיום 30.08.16).

הסכמה זו, כשלעצמה, אף שלא התקבלה במסגרת אסיפה כללית, מקנה זכות בידי הנתבעים על פי סעיף 2(א) לתקנון המצוי אף אם מדובר היה בקיר המהווה רכוש משותף כללי (ר' עוד בהקשר משפטי זה בתיק (מפקח) 05/147/14 שלמה ערד נ' עליזה אריה (פורסם באתר משרד המשפטים)).

21. רביעית, מהביקור במקום עולה כי אין בפתיחת הדלת האמורה כל פגיעה בדירת התובע או בזכויותיו -

התובע אינו בעל קניין בקיר החיצוני האמור ובהתאם לא נפגעת כל זכות בהקשר האמור. תביעתו כמוה כתביעת כל אדם שאינו בעל זכויות קנייניות ברכוש;

הגינה נותרה רכוש משותף והשימוש בה מוגבל ולא השתנה כפי שנפסק לעיל;

חלון דירת התובע ממוקם בקיר חיצוני אחר, בולט מעבר לקיר בו הותקנה הדלת ובגובה של כ- 2.5 מטרים מעל מפלס הגינה (עמוד 2 לפרוטוקול ביקור במקום שורה 1);

הגישה מהגינה אל מתחת לחלון דירת התובע מוגבלת עד כדי בלתי עבירה (שם, שורה 2);

הכניסה לגינה והמעבר בה אפשריים מהמדרגות המהוות רכוש משותף לאגף 2 וקיומה של הדלת אינו מוסיף או גורע בהקשר זה (על פי תשריט הבית המשותף וכפי שהתברר בביקור במקום);

המעבר מהדלת למדרגות החיצוניות הינו לכיוון הנגדי לדירת הנתבעים וממילא אין בו להשפיע בדבר על דירת התובע (על פי תשריט הבית המשותף וכי שהתברר בביקור במקום);

22. בנסיבות אלו מתייתר הצורך בבחינת הוראות החרג הקבוע בסעיף 59 לחוק המקרקעין שעה שעל פי הדין הכללי זכאים הנתבעים להותרת הדלת במקומה.

23. למען הסדר הטוב יובהר כי הליך זה עניינו בעילות קנייניות בלבד מכוח הוראות חוק המקרקעין ומסמכי רישום הבית המשותף. אין בהליך לקבוע דבר בכל הקשור בהיבטים תכנוניים או נזיקיים, לגביהם יש לפעול על פי מערכת הדינים המתאימה ובפני הרשויות או הערכאות המוסמכות.

צינור דירת התובע

24. בביקור במקום התברר, כטענת הנתבעים, כי צינור מזגן של דירת התובע הותקן כך שהוא בולט מקיר האבן אשר תוחם את שטח הגג הצמוד לדירת הנתבעים (הצמדה י"ד בתשריט הבית המשותף) לתוך שטח הגג הצמוד. זאת ועוד. צינור הניקוז של אותו מזגן הותקן כך



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/31/2016

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

שהוא מנקז את תוצרי המים של מערכת המיזוג ישירות אל הגג הצמוד לדירת הנתבעים (ר') עמוד 2 שורות 11-9 לפרוטוקול ביקור במקום).

25. אף אם מדובר בצינור שהותקן בעבר, הרי שבהעדר הסכמה של הנתבעים למיקומו של הצינור האמור, בתוך שטח הצמדה לדירתם, מדובר בהסגת גבול לרכוש צמוד לדירת הנתבעים, ובהתאם על התובע לסלק צינור זה, ודאי בנוגע לצינור הניקוז שלגביו גם קיים פוטנציאל לגרימת נזק לגג ואיטומו.

26. ויודגש, מהביקור במקום עלה כי ניתן להתקין את הצנרת האמורה במקום בו מותקן מנוע המזגן, קרי, על הגג הצמוד לדירת התובע (הצמדה ד' בתשריט הבית המשותף).

27. לאור האמור אני מחייב את התובע לסלק את צינור המזגן, לרבות צינור הניקוז, ממתחם הגג הצמוד לדירת הנתבעים ולהשיב את מצב קיר האבן לקדמותו, לרבות, סגירת הפתחים ואיטומם. האמור יבוצע על ידי התובע בתוך 30 ימים מהיום.

לשם ביצוע האמור יאפשרו הנתבעים גישה לגג הצמדה י"ד לאנשי מקצוע מטעם התובע וזאת בתיאום מראש.

הוצאות ניהול ההליך

28. לאור תוצאות ההליך (קבלת התביעה בחלקה ודחיית חלקה האחר) ודרך התנהלות הצדדים במסגרתו, לרבות, הגעתם להסכם פשרה לסיום יעיל, מהיר וענייני של ההליך, אינני עושה צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ח אב תשע"ו, 01 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים